

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0800943-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT

AGRAVADA: ALAG - AMERICA LATINA AGRSCIENCES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE CONTRATUAL E VÍCIOS INSANÁVEIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Gilberto Carlos Arendt e Nara Liane Arendt contra decisão que, nos autos de ação de extinção de condomínio ajuizada por ALAG - América Latina Agrisciences Ltda., deferiu tutela de urgência determinando a busca e apreensão de 50% do rebanho bovino em litígio, bem como o bloqueio de operações perante a ADEPARA.
2. Os agravantes alegam que o contrato que fundamenta a decisão agravada é inválido, pois teria sido adulterado pelo representante da empresa agravada, seu irmão Heitor Roberto Arendt, sem consentimento dos recorrentes. Sustentam a existência de ação anulatória previamente ajuizada e de inquérito policial com indiciamento formal por estelionato e falsidade ideológica.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a entrega imediata de semoventes em ação de extinção de condomínio, quando há controvérsia judicial sobre a validade do contrato subjacente; (ii) se a existência de inquérito policial com indícios de fraude e ação anulatória anterior justificam a suspensão da eficácia da decisão agravada.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito dos agravantes foi evidenciada pela existência de elementos robustos que indicam a manipulação contratual e falsidade ideológica, conforme relatório do inquérito policial.
5. Nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, é vedada a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente diante da entrega forçada de semoventes e bloqueio de ficha sanitária, que inviabilizam a atividade econômica dos recorrentes.

6. Considerando o art. 313, V, “a”, do CPC, o sobrestamento da ação de extinção de condomínio é medida de prudência, diante da prejudicialidade externa representada pela ação anulatória em trâmite.

7. Aplicou-se, ainda, o poder geral de cautela (art. 297, CPC), impondo-se aos agravantes o dever de prestar contas e depositar em juízo 50% do lucro obtido em eventual venda dos semoventes, como medida de equilíbrio e preservação de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Concessão de efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a concessão de tutela provisória de urgência com efeitos irreversíveis quando a posse de bens litigiosos for transferida antes da análise da validade do contrato subjacente.

2. A existência de indícios de fraude contratual e ação anulatória justifica a suspensão da eficácia da decisão que determina a entrega de semoventes e o bloqueio de atividades agropecuárias essenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, § 3º; 297; 313, V, “a”; 995, parágrafo único; 1.019, I.

CC, arts. 1.320 e 1.322.

CP, arts. 171 e 299.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na Pet 15420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022.

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, com pedido de antecipação de tutela, interposto por **Gilberto Carlos Arendt** e **Nara Liane Arendt** contra decisão proferida nos autos da **ação de extinção de condomínio**, ajuizada por **ALAG - América Latina Agrisciences Ltda**, que concedeu a medida liminar.

Narram os autos de origem que **ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA** ajuizou a **AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA)** proposta por contra **GILBERTO CARLOS ARENDT**.

Alega a parte autora que:

- Em 15 de junho de 2024, celebrou com o réu contrato particular de compra e venda de gado bovino, no valor de R\$1.277.875,00, já integralmente quitado, relativamente a 50% de um rebanho localizado na Fazenda Dourados, incluindo as futuras crias (**Id. 134823136**);
- A entrega dos animais seria realizada futuramente, mediante ajuste entre as partes, no imóvel especificado;
- Apesar de notificações extrajudiciais encaminhadas pela autora, Gilberto recusou-se reiteradamente a entregar os animais, alegando que, por serem indivisíveis, não haveria possibilidade de entrega parcial;
- Gilberto afirmou expressamente que não entregaria nenhum animal, sob o argumento de indivisibilidade, utilizando-se de sofismas e justificativas infundadas;
- Tal conduta, segundo a autora, configura evidente má-fé, pois, embora tenha recebido o pagamento pela metade do rebanho, Gilberto continua utilizando 100% dos animais em benefício próprio, alienando-os de forma unilateral e sem o conhecimento da autora;
- Há registro de diversas vendas feitas por Gilberto, inclusive após a notificação, o que representa prejuízo direto à Alag, conforme fotos, vídeos e boletim de ocorrência anexados;
- Gilberto teria inclusive ameaçado destruir bens da propriedade com o objetivo de fraudar o seguro rural, o que foi documentado em mensagem de áudio auditada por ferramenta de verificação (Verifact);
- Foi registrado boletim de ocorrência (n. 00056/2024.102563-1), relatando a venda ilegal de gado que já pertenceria parcialmente à autora;
- Nos dias 30 de novembro de 2024, 10 de dezembro de 2024 e 08 de janeiro de 2025, foram realizadas novas vendas de gado por Gilberto, com transporte das cabeças por caminhões devidamente registrados em imagens e vídeos.

Argumenta que:

- O contrato de compra e venda está plenamente comprovado documentalmente;
- O direito da autora é evidente, já que a propriedade de 50% do gado foi transferida, havendo pagamento integral e cláusula expressa sobre a partilha das crias;
- A negativa de entrega dos animais por Gilberto, com a justificativa de que são indivisíveis, não se sustenta juridicamente;
- A conduta do réu caracteriza má-fé, abuso de direito e enriquecimento ilícito, além de possível tipificação penal pela venda de bens alheios.

Sustenta ainda que:

- A situação demanda intervenção judicial imediata, tendo em vista a dissipação do patrimônio (gado), o risco de perecimento do direito e o manifesto intuito protelatório do réu;
- Nos termos dos artigos 1320 e 1322 do Código Civil e do artigo 311 do CPC, a extinção do condomínio sobre bens indivisíveis pode ocorrer com a alienação judicial dos bens ou adjudicação por um dos condôminos com indenização ao outro;
- A autora está sendo privada do uso e fruição do bem cuja copropriedade detém, sendo este direito essencial à função social da propriedade.

Por fim, requer seja concedida **tutela provisória de urgência e/ou evidência** para: a) Determinar a **busca e apreensão de 50% do gado listado no contrato** e de suas crias, detalhadamente especificadas como: 107 fêmeas (0 a 12 meses), 102 machos (0 a 12 meses), 54 fêmeas (12 a 24 meses), 1 macho (12 a 24 meses), 644 fêmeas (14 meses ou mais) e 15 touros (24 meses ou mais); b) Determinar o **bloqueio imediato perante a ADEPARA** de qualquer venda, cessão ou transferência de gado em nome de Gilberto ou da Fazenda Dourados; c) Requisitar da ADEPARA o **extrato de todas as transferências de gado** realizadas por Gilberto ou pela Fazenda Dourados nos últimos dois anos;

Ao final, requer a **manutenção da tutela antecipada**, com:

- - A **adjudicação judicial de 50% do gado e crias** em favor da autora, com transferência da titularidade da outra metade ao réu;
 - Alternativamente, que seja determinada a **alienação judicial integral do rebanho**, com divisão proporcional (50%) do valor apurado;
- Condenação do réu ao pagamento de **honorários advocatícios e custas processuais**.

Instruiu a demanda com:

Procuração

Contrato Social

Boletim de Ocorrência - Num. 134823127 - Pág. 1/2

Informações recebidas da venda do gado na Fazenda Dourados, via Whatsup - Num. 134823128

Notificação extrajudicial gado - Num. 134823130

Contranotificação extrajudicial gado - Num. 134823130

Gado preso para carregamento - Num. 134823133 - Pág. 1

Vídeo animais carregados – Id. 134823134

Movimentação do gado – Id. 134823135

Fotos de Gilberto e Letícia no leilão - 134823136

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de ação de extinção de condomínio proposta por ALAG – AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA em face de GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANA ARENDT.

Em apertada síntese, aduz que, 15.6.2024, as partes firmaram contrato particular de compra e venda de gado bovino e das crias que surgirem dos animais, num total de 1840 cabeças.

No mais, ficou ajustado que a entrega do gado pelo executado seria efetuada em momento posterior, no imóvel situado na Rodovia PA 327, Km 45, gleba Alacilândia, S/N, Fazenda Dourados.

No entanto, em que pese as tentativas do autor em receber os bens, inclusive com notificação extrajudicial, o requerido opôs resistência e não cumpriu sua obrigação contratual, afirmando que, por serem indivisíveis, não caberia entrega de qualquer animal.

Pleiteou tutela de evidência, independente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do manifesto propósito protelatório da parte.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão de tutela de urgência, diante da iminente venda do gado em copropriedade.

Nestes termos, liminarmente, requereu, em síntese, a) busca e apreensão de 50% do gado listado no contrato e suas crias, sendo 107 fêmeas de 0 a 12 meses; 102 machos de 0 a 12 meses; 54 fêmeas de 12 a 24 meses; 1 macho de 12 a 24 meses; 644 fêmeas de 14 meses ou mais e 15 touros de 24 meses ou mais; b) o bloqueio, de imediato, perante a ADEPARA, de qualquer venda, cessão ou transferência de gado em nome de Gilberto ou da Fazenda Dourados; c) requisição, perante a ADEPARA, do extrato ou listagem de todas as vendas ou transferências de gado realizadas por Gilberto ou pela Fazenda Dourados nos últimos 2 anos.

No mérito, manifestou-se pela confirmação da tutela antecipada, com a extinção do condomínio, ficando 50% do gado para cada uma das partes. Subsidiariamente, pugnou pela alienação judicial dos bens.

Valorou a causa e juntou documentos.

Recolhidas as custas, vieram os autos.

Determinada a emenda à inicial, o autor veio aos autos para incluir e qualificar NARA LIANE ARENDT no polo passivo da demanda, bem como apresentar contrato que subsidia o pedido.

Pois bem.

De início, recebo a emenda à exordial. Proceda-se a alteração necessária.

No mais, quanto à tutela requerida, de plano mostra-se inviável a concessão de tutela de evidência, em especial sem oitiva da outra parte, uma vez que ausentes os requisitos dos incisos do artigo 311 do CPC.

No entanto, sabe-se que, segundo a sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória cautelar e antecipada e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Destarte, em um juízo de cognição superficial, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material, uma vez que a parte autora junta o contrato firmado entre as partes com a divisão dos bens citados, como também imagens de venda de bovinos. Destarte, os documentos acostados demonstram a probabilidade do direito do autor.

Ressalto que se trata de análise superficial da probabilidade do direito, não se exigindo, neste momento processual, a prova inequívoca do direito.

No que concerne ao periculum in mora, sua presença é questão indiscutível, uma vez que se justifica pela possibilidade de alienação dos bens.

Diante de todo o exposto, **DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** pleiteada, ante a presença dos requisitos autorizadores, para: **a)** determinar aos requeridos que se abstenham de alienar 50% do gado listado no contrato colacionado aos presentes autos; **b)** oficial à ADEPARA para, imediatamente, bloquear qualquer venda, cessão ou transferência de gado em nome de GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT ou FAZENDA DOURADOS; **c)** deferir o pedido de busca e apreensão de 50% do gado listado no citado contrato, sendo 107 fêmeas de 0 a 12 meses; 102 machos de 0 a 12 meses; 54 fêmeas de 12 a 24 meses; 1 macho de 12 a 24 meses; 644 fêmeas de 14 meses ou mais e 15 touros de 24 meses ou mais.

Quanto ao oficiamento à ADEPARÁ acerca de extrato ou listagem de todas as vendas ou transferências de gado realizadas por GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT ou FAZENDA DOURADOS, indefiro o pedido. Porém, autorizo que os interessados diligenciem junto à agência para obtenção da informação em questão, valendo esta decisão como alvará.

Quanto ao pedido de busca e apreensão, intinem-se os demandados para proceder a entrega voluntária no prazo de 5 dias.

Inertes, expeça-se mandado de busca e apreensão, autorizando, desde já, a solicitação de força policial para auxílio na execução do ato por meio de oficial de justiça.

Por fim, citem-se e intinem-se os requeridos para apresentar contestação no prazo legal.

Após, intinem-se os autores para réplica.

Na sequência, conclusos para decisão.

Deixo de designar audiência de conciliação porquanto da natureza da causa.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/ofício/penhora, avaliação, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia, data da assinatura eletrônica.

José Augusto Pereira Ribeiro

Juiz de Direito Substituto

Inconformada **GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT** sustentando, em síntese, que a decisão recorrida concedeu **tutela de urgência com caráter satisfativo**, ao

determinar a entrega imediata dos animais, os quais são objeto de controvérsia contratual ainda pendente de análise judicial, inclusive em sede de **ação anulatória** fundamentada em alegações de **dolo contratual**.

Alegam que o contrato utilizado como fundamento da decisão agravada teria sido **modificado de forma fraudulenta** pelo representante legal da empresa agravada, **Heitor Roberto Arendt**, irmão do agravante Gilberto, sem o conhecimento ou consentimento dos recorrentes. Sustentam que cláusulas essenciais foram suprimidas, especialmente aquelas que tratavam da assunção de dívidas e do pagamento de indenizações.

Afirmam, ainda, que a versão original do contrato previa valores consideravelmente superiores aos constantes no documento final assinado, o qual, segundo os agravantes, **não foi efetivamente adimplido**. A alteração contratual teria representado **redução de aproximadamente 60% no valor do negócio**, sendo atribuída quitação a valores que, na verdade, se referiam a transações distintas.

Informam que, antes mesmo do ajuizamento da ação de extinção de condomínio, já haviam proposto **ação anulatória do contrato n. 0803244-46.2024.8.14.0017**, além de haver um **inquérito policial em trâmite (ID 00484/2025.100003-4)** para apuração dos fatos, ambos anteriores à ação originária.

Reclamam que a liminar deferida pelo juízo de origem tem **efeitos irreversíveis**, ao determinar a entrega dos bovinos – utilizados como **núcleo produtivo da atividade agropecuária desenvolvida pelos agravantes** – e ao bloquear a ficha sanitária junto à autoridade competente, o que, na prática, inviabiliza por completo suas operações rurais.

Criticam a ausência de audiência de justificação e a falta de ponderação quanto à **reversibilidade dos efeitos da decisão**, o que, segundo os recorrentes, **viola os princípios da proporcionalidade, legalidade processual e proteção à atividade econômica lícita**.

Destacam ainda que a decisão ofende o **art. 300, §3º do CPC**, o qual veda a concessão de tutela de urgência quando há risco de irreversibilidade dos efeitos. Apontam que os bens litigiosos – os semoventes – são **indivisíveis**, e que a forma adequada de extinção do condomínio seria a **venda conjunta do rebanho**, com posterior divisão proporcional do valor obtido, nos termos do **art. 1.322 do Código Civil**.

Defendem, por fim, que a decisão agravada desconsidera o contexto dos litígios anteriores e impõe **medida desproporcional** que causa grave prejuízo à sua atividade econômica, além de ignorar o fato de que o contrato está sob contestação judicial.

Diante disso, requerem:

- o recebimento e regular processamento do presente recurso;
- a **concessão de efeito suspensivo** para **suspender ou cassar os efeitos da decisão agravada**;
- alternativamente, que os animais permaneçam sob a guarda dos agravantes, **na condição de depositários**, até julgamento definitivo;
- a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões;
- ao final, a **manutenção da tutela recursal** até o julgamento de mérito na ação originária.

Em 24/03/2025, os agravantes informam que, após investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, o agravado **Heitor Roberto Arendt** foi formalmente **indiciado** pelos crimes de **estelionato (art. 171, CP)** e **falsidade ideológica (art. 299, CP)**.

Diz que a investigação concluiu que houve **manipulação contratual, uso de documentos falsos e má-fé** nas negociações firmadas entre as partes, especialmente quanto à **promessa de compra e venda** que fundamenta o pedido de imissão na posse na ação originária.

Dizem também que, o título é **fraudulento e possui vícios insanáveis**, conforme demonstrado no relatório final do inquérito policial (IPL nº 0801259-08.2025.8.14.0017), que foi anexado ao processo.

Diante disso, os agravantes requerem:

- O recebimento e a juntada do relatório final do IPL aos autos do agravo;
- A concessão da **tutela recursal**, com **cassação ou suspensão** da decisão agravada;
- O **desbloqueio da ficha sanitária** dos agravantes;
- A condenação do agravado por **litigância de má-fé** e **ato atentatório à dignidade da Justiça**, nos termos do art. 81 do CPC.

É O RELATÓRIO.

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil), que pressupõe a simultânea presença (i) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida; e (ii) demonstração da probabilidade de provimento do recurso; como exige o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à concessão de tutela de urgência em

ação de extinção de condomínio, por meio da qual se determinou a entrega imediata de semoventes aos autores da ação originária, bem como o bloqueio da ficha sanitária dos ora agravantes.

Os agravantes apontam a existência de ação anulatória previamente ajuizada, contestando a validade do contrato que serve de fundamento à pretensão de imissão na posse. Não bastasse, comprovam que o inquérito policial instaurado para apurar os fatos culminou no indiciamento formal de HEITOR ROBERTO ARENDT, representante da empresa agravada, pelos crimes de estelionato (art. 171, CP) e falsidade ideológica (art. 299, CP).

O relatório final do inquérito, devidamente anexado (ID. 25693749), confirma indícios de manipulação contratual, uso de documentos falsos e má-fé na formação do vínculo obrigacional, o que fragiliza, de maneira substancial, a base jurídica da decisão agravada, vejamos:

(...)

DA CONCLUSÃO No decorrer da investigação preliminar, ficou esclarecido que: Gilberto e Heitor tinha alguns negócios em conjunto. Por ter muitas dívidas, a vítima resolveu vender parte dos bens para seu irmão Heitor Roberto Arendt. Assim, Heitor redigia os contratos ao lado de Letícia (filha de Gilberto), quando finalizavam, revisavam os contratos. Com os contratos em sua posse, eles não assinavam após a conclusão, ficando para assinar posteriormente, intervalo de tempo em que Heitor alterava os contratos (pois estavam em seu computador), colocando valores repassados da conta de sua empresa para Gilberto, como se já tivesse quitado o pagamento pelos valores recebido dos grãos que sua empresa vendeu, contudo, mediante todos os contratos e comprovantes de pagamento destas empresas, juntamente com os comprovantes e a tabela que Heitor juntou dos valores repassados para Gilberto, no relatório de investigação restou demonstrado que a empresa de Heitor estava apenas sendo uma intermediadora do negócio (vendia, recebia e repassava o dinheiro para Gilberto). A manobra foi tão premeditada, que na descrição de alguns comprovantes que o indiciado fazia o repasse dos valores recebidos da venda dos grãos, colocava como “empréstimo/financiamento”, não sendo percebidos pela vítima. Vale ressaltar que pelas provas colhidas nos autos, Heitor nunca plantou grãos aqui na região, não tendo o porquê de receber valores referente aos grãos.

A assinatura dos contratos se dava bem depois da sua elaboração e revisão. Pela quantidade, Heitor enviava para Letícia que estava ao seu lado, e em questão de 2, 3 minutos, ela devolvia os contratos (sempre mais de 1 contrato), visto que já estavam todos “revisados”, não teria o porquê de ler novamente, e por seu tio ter mantido ela em erro, nem imaginava os contratos que estavam assinando tinha sido alterado unilateralmente após feito as revisões. A investigação demonstrou, por meio de múltiplos elementos probatórios, a existência de fraude na alteração dos contratos. Destaca-se, de forma especial, a tese de abuso da relação de confiança entre irmãos, que contribuiu decisivamente para a indução da vítima ao erro. Assim, a conduta de Heitor evidencia o dolo específico do crime de estelionato, justificando seu indiciamento e a adoção de medidas enérgicas

para a proteção dos interesses patrimoniais e a manutenção da ordem jurídica. A assinatura do contrato sobre a SEDE da Faz. Dourados, com a assinatura como “testemunha” de Fabiana Gomes Soares, que em seu depoimento alegou nem conhecer as partes, muito menos ter assinado como testemunha, bem como NÃO RECONHECER ESSA ASSINATURA, evidenciando-se então, que Heitor protocolou o contrato com essa assinatura na Ação de Imissão na posse, com processo nº 0804387-70.2024.8.14.0017, ID: 127778542, chegando à autoria e materialidade do crime de falsidade ideológica. Quando alguém utiliza o certificado digital de outra pessoa sem autorização para assinar um documento, está, na prática, inserindo uma declaração falsa sobre a identidade do signatário. Essa conduta altera a verdade sobre a autoria do documento (uma vez que a falsidade ideológica abrange tanto a falsificação da assinatura quanto a consequente adulteração do conteúdo documental). Desta feita, a partir dos elementos de informação colhidos, constatou-se fortes indícios quanto a veracidade da notitia criminis relatada.

Em face do exposto, considerando o consistente e técnico arcabouço probatório produzido, procedo ao indiciamento formal de HEITOR ROBERTO ARENDT, por incurso nos crimes do art. 171 (estelionato) e art. 299 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal.

É o relatório

Redenção, 24 de março de 2025

Delegado ARTHUR CASTILHO ALVES

*Diretor da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA/Redenção)
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ*

Nos termos do art. 300, §3º do CPC, é vedada a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos. No caso, a entrega de semoventes e o bloqueio de ficha sanitária produzem impacto direto e duradouro sobre a atividade econômica dos agravantes, além de implicar na perda da posse de bens litigiosos cuja indivisibilidade recomenda solução conjunta, nos termos do art. 1.322 do Código Civil.

Tais circunstâncias recomendam o deferimento do efeito suspensivo, de modo a preservar o statu quo até decisão definitiva na ação anulatória, nos moldes do art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a controvérsia estiver subordinada ao desfecho de outra demanda que versar sobre questão prejudicial.

Como medida de cautela e equidade, na eventualidade de alienação dos semoventes por necessidade dos agravantes, impõe-se o depósito judicial de **50% do lucro obtido, a fim de resguardar eventual direito da parte adversa**, nos termos do art. 297, do CPC e da

jurisprudência que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO . POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE . CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA . AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas "ex officio", no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.1.1 . Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. 2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.2 .1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento - correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo -, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora entabularam. 3.Agravo interno a que se dá parcial provimento .

(STJ - AgInt na Pet: 15420 RJ 2022/0314895-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, para:

1. SOBRESTAR os efeitos da decisão agravada, cassando os efeitos da tutela de urgência deferida na origem;
2. DETERMINAR o sobrestamento da ação de extinção de condomínio até o julgamento definitivo da ação anulatória de contrato n. 0803244-46.2024.8.14.0017;
3. ESTABELECEER, como medida de cautela para eventual venda dos semoventes, que os AGRAVANTES ficam obrigados à PRESTAR CONTAS EM JUÍZO, no prazo de 5 dias, com o depósito de 50% do valor da venda em juízo, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA FIXA NO TRIPLO DO VALOR VENAL DE CADA ANIMAL COMERCIALIZADO EM TRANSGRESSÃO AO PRECEITO, ALÉM DO BLOQUEIO DA FICHA SANITÁRIA dos agravantes junto aos Órgãos competentes em caso de descumprimento.

COMUNIQUE-SE EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

-

Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora